

## 经典案例

[案例] **福特平托汽车事件** 福特汽车公司于1971年生产了一款叫做平托（Pinto）的小型车由于想要快速重新抢占美国汽车市场，平托汽车未经完整的性能测试便以每辆不足2000元的售价投入了市场。1972年出现一起平托车被后车追尾进而导致油箱爆炸起火造成人员伤亡的事件。经调查，平托车油箱设计存在缺陷和安全隐患，一旦后车追尾，油箱容易爆裂，进而导致爆炸。调查显示，在第一批平托车投放市场之前，福特公司的两名工程师曾经明确提出过要在油箱内安装防震的保护装置，每辆车因此需要增加11美元的成本。但福特公司经过计算后做出的决定是不安装该附加装置，至少两年之内不这么做。他们是这样进行风险-效益分析的：如果要生产1100万辆家用轿车和150万辆卡车，那么增加该附加装置带来的额外成本是1.375亿美元。假设有180辆平托车的车主因事故而导致死亡，另外180位被烧伤，2100辆汽车被毁。依据当时的普遍判例，福特公司将可能赔偿每个死者20万美元，每位烧伤者6.7万美元，每辆汽车损失700美元。那么，在不安装附加安全设施的情况下，可能的最大支出仅为4923万美元。对比安装油箱保护装置所要花费的1.375亿美元，福特公司决定采取节省成本的方式。

涉及【工程中的风险、安全和责任】部分

## 百度百科的事件介绍

1971年的时候，[福特汽车公司](#)生产一款车叫平托车（pinto），这个车小巧，耗油量也低，卖的特别便宜，只卖2000美元一辆。很显然，这是为了对抗当时德国车和日本车在美国市场的攻势，这是福特汽车公司的一次绝地反击，是一款战略型的产品。

这款车投放市场反应不错，但是要知道，所有的新车型遇到的考验，可不仅仅是客户满意度，价格这些事，更重要的一个事，是你的交通事故率，平托车在这方面的表现还是不错的，因为从1971年到1977年发生的恶性交通事故是500起，同时期推出的同类车型一共是五款，在交通事故率的表现上，平托车是第三名，正好处于中游水平，这是一份交代的过去的一份答卷。但是平托车有一个问题，那就是它的油箱设计问题，和其他车有一点不一样。其他车油箱都是放在后轴承的上面，而平托车是放在下面的，这会带来一个什么问题呢？带来的问题就是这款车存在一个安全隐患，一旦后车追尾，容易引发油箱的爆裂，甚至是爆炸。

1972年的某天，高速公路上，13岁的理查德·格林萧乘坐邻居驾驶的一辆福特平托(Ford Pinto)牌汽车回家。正常行驶的汽车突然减速，停止，被后车追尾。被撞后，油箱爆炸，汽油外溢，引起车身进一步起火、爆炸。驾车的女司机当场死亡，小格林萧严重烧伤面积达90%，不幸地失去了鼻子、左耳和大部分左手。自这次事故之后的6年里，小格林萧先后接受了60多次手术治疗以修补被毁坏的面容和其他损伤。

原告律师向福特汽车公司提起了诉讼。他们指出该次事故是由于汽车的设计错误所致。由于油箱安装在车辆的后座下部，距离离合器只有8厘米多一点，一旦有中等强度的碰撞就能引起爆炸。这一点在法庭质证的过程中基本没有异议。

原告律师依据审判前的调查，向陪审团出示了下列证据：福特公司在Pinto车型设计期间曾经进行过一系列的碰撞试验，其中的一部分还留有影像资料。试验清晰地表明，如果发生碰撞，汽车内部会充满从爆炸油箱流出的汽油。在法庭辩论阶段，律师给陪审团放映了一段影像，这给陪审团留下了非常深刻的印象。

紧接着，原告方又提供了一个惊人的事实：在第一批Pinto车投放市场之前，福特公司的两名工程师曾经明确地提出过要在油箱内安装防震的保护装置，每辆车因此需要增加11美元的成本。但福特公司经过计算后做出的决定是不安装该附加装置，至少在两年之内不这么做。他们是这样算帐的：如果要生产1,100万辆家用轿车和150万辆卡车，那么增加该附加装置导致的成本为1亿3,750万美元。而假设充其量有180辆Pinto车的车主因事故而导致死亡，另外180位被烧伤，2,100辆汽车被烧毁。依据当时的普遍判例，福特公司将可能赔偿每个死者20万美元，每位烧伤者67,000美元，每辆汽车损失700美元。那么，

在不安装附加安全设施的情况下，可能的最大支出仅为4,953万美元。对比安装油箱保护装置所要花费的1亿3,750万美元，福特公司决定采取了省钱的方法。

这一证据的披露显然激怒了陪审团。在诉讼后的一次采访中，一名陪审团成员讲述了陪审团是如何将惩罚性赔偿定为1.25亿美元的。由于不安装必要的安全装置的决定，福特公司节省了将近1亿美元的成本。原告律师正是基于这一证据和计算提出了1亿美元的赔偿请求，而陪审团认为即使给予这一数额的赔偿也并不意味着对福特汽车公司无视消费者生命安全的惩罚。所以陪审团要求在节省的总额中加上2,500万美元，后面的这一数额才是真正具有了罚款的性质。

## 相关照片

事故照片



福特的宣传广告



## 福特平托车一些设计图和其它照片

---

<https://www.dongchedi.com/article/7123369921618428424>

## 扩展和引申

---

小米电车事故后的电池燃烧

<https://news.qq.com/rain/a/20250402A0909700>